

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3787/2534

บริษัท คอ มเมอร์เชียลยูเนียน ประกัน
ภัย (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด

ป.พ.พ. มาตรา 625, มาตรา 877

การที่ผู้ส่งสินค้าลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้ในใบตราส่งด้านหลังซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขและความรับผิดชอบไว้ นอกจากจะเป็นการโอนสิทธิตราสารให้แก่ผู้รับตราส่งแล้ว ยังถือว่าผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบแล้วหากเกิดความเสียหายขึ้นแก่สินค้า ผู้รับขนย่อมต้องรับผิดชอบเงื่อนไขที่จำกัดความรับผิดชอบไว้เท่านั้น โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่อาจฟ้องจำเลยผู้รับขนให้รับผิดชอบมูลค่าของความเสียหายที่เกิดแก่สินค้าได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทางทะเลร่วมกับบริษัทมาเลเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ชิปปิ้งคอร์โปเรชั่นเบอร์ฮาร์ด จำกัด บริษัท เอฟ.อี.ซูล์ลิก (กรุงเทพ) จำกัดได้สั่งซื้อสินค้าเวชภัณฑ์ จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจำนวน19 ลัง ราคา 40,820 มาร์คเยอรมัน สินค้าเหล่านี้บริษัท เอฟ.อี.ซูล์ลิก (กรุงเทพ) จำกัด ได้เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งไว้กับโจทก์ ผู้ขายได้ว่าจ้างจำเลยให้เป็นผู้ทำการขนส่งโดยบรรทุกสินค้ามากับเรือซึ่งเดินทางเข้ามาถึง

ประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2527 จำเลยได้จัดการให้การขนถ่ายและส่งมอบสินค้าให้บริษัท เอฟ.อี.ซูล์ลิก (กรุงเทพ) จำกัด ปรากฏว่าลัง บรรจุเวชภัณฑ์แตก 1 ลัง สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในสูญหายคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 115,723 บาท ความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งจากเมืองฮัมบูร์ก มายังประเทศไทย โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้บริษัท เอฟ.อี.ซูล์ลิก (กรุงเทพ) จำกัด จึงรับช่วงสิทธิเรียกให้จำเลยชำระหนี้แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชดเชยเงินจำนวน 115,723 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยอีกทั้งค่าเสียหายที่โจทก์เรียกสูงเกินความจริง หากฟังว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบก็ไม่เกินจำนวน 10,812.50 บาท ทั้งนี้เพราะตามใบตราส่งนั้นผู้ว่าจ้างได้ยินยอมตกลงโดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขในใบตราส่งเรื่องข้อจำกัดความรับผิดชอบกล่าวคือ ในใบตราส่งสินค้าพิพาท ผู้รับขนได้จำกัดความรับผิดไว้เพียงจำนวน 10,812.50 บาท ต่อสินค้าหนึ่งชิ้นขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 10,812.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 30 ด้านหลังใบตราส่งตามเอกสารหมายเลข 9 ใช้บังคับแก่ผู้ส่งได้หรือไม่ ในข้อนี้โจทก์นำสืบว่าใช้บังคับไม่ได้เพราะผู้ส่งไม่ได้ตกลง

ด้วยในข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบนั้นโดยชัดแจ้ง การที่ผู้ส่งสลักหลัง
ใบตราส่งสินค้าตามเอกสารหมายเลข 9.9 ก็เพื่อที่จะโอนสิทธิตราส่งให้ผู้รับตราส่งนำไป
แลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อนำไปรับสินค้า ไม่ใช่ผู้ส่งตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือ
จำกัดความรับผิดชอบ จำเลยนำเสนอว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามมติ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นสายการบินแห่งชาติ จำเลยเป็นผู้ขนส่งของรายพิพาทมา
จากบริษัทรานฮานซีตีด อินท์ในประเทศเยอรมัน ทำสัญญาว่าจ้างกันที่ประเทศ
เยอรมันโดยบริษัทผู้ส่งดังกล่าวยินยอมตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้หลังใบตราส่งซึ่ง
กำหนดความรับผิดชอบในการขนส่งไว้ที่ร้อยละ 100 ปอนด์ ตามความในข้อ 30 ปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข 9.9 ผู้ส่งทราบข้อความและตกลงยินยอมตามเงื่อนไขในเอกสาร
หมายเลข 9.9 แล้วจึงได้ลงชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทไว้ด้านหลังเอกสารดัง
กล่าวข้อจำกัดความรับผิดชอบในข้อ 30 ตามเอกสารหมายเลข 9.9 กำหนดขึ้นตามหลักสากล
ในการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งกระทำขึ้นตามกฎหมายของเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบถือเอาปริมาณของสินค้าเป็นหลัก ไม่ได้ถือเอามูลค่าของสินค้า
ซึ่งบริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด ได้ความจากนายกมลสิทธิเกสริน พยานจำเลยซึ่ง
เคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม ว่าการ
ขนส่งทางทะเลเป็นการค้าระหว่างประเทศ การที่ผู้ขนส่งยกเว้นหรือจำกัดความรับ
ผิดในความเสียหายหรือสูญหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ของที่รับขนส่งจะต้องระบุไว้ชัดแจ้งใน
ใบตราส่ง ข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบไม่จำเป็นต้องให้ผู้ส่งให้ความยินยอมโดย
ชัดแจ้งไว้ในใบตราส่ง ก็ถือว่าข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบในใบตราส่งนั้นมี
ผลใช้บังคับได้เป็นการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนในที่สุดได้มีการร่างเป็นอนุสัญญาขึ้น
คืออนุสัญญาว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับใบตราส่งหรือเรียกกันทั่วไปว่า เฮกรูลส์
ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าวแต่ก็ถือเอาหลักเกณฑ์ดังกล่าว
มาใช้เพราะเป็นหลักสากลที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป และได้ความว่าผู้ส่งได้ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของผู้ส่งไว้ในด้านหลังใบตราส่งเอกสารหมายเลข 9.9 แม้โจทก์จะ

อ้างว่านายสุธรรม จิตรานู เคราะห์ พยานของจำเลยเบิกความตอบถามค้านว่าผู้ส่ง
ต้องสลักหลังในใบตราส่งเพื่อโอนสิทธิตราสารให้ผู้รับตราส่งนำไปแลกกับใบปล่อย
สินค้า เพื่อนำไปรับสินค้า เห็นว่าข้อความในเอกสารหมาย จ.9 ด้านหน้าเป็นใบตราส่ง
ซึ่งแสดงรายการตามแบบของใบตราส่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปให้ปรากฏชื่อผู้ส่ง ผู้รับ จุด
หมายปลายทางและค่าระวาง เป็นต้น ส่วนด้านหลังได้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ และ
ความรับผิดชอบไว้ การที่ผู้ส่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญไว้ที่ด้านหลังใบตราส่ง
นอกจากจะเป็นการถอน สิทธิตราสารให้แก่ผู้รับตราส่งแล้ว ยังถือได้ว่าผู้ส่งได้แสดง
ความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันทระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>